

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/6789

הצעת חוק הוועדה המייעצת למינויים בכירים, התשפ"ו-2026

- | | |
|--------|---|
| מטרה | 1. מטרת חוק זה להבטיח כי מינויים לתפקידים הבכירים והרגישים בשירות המדינה ייעשו על יסוד כשירות מקצועית, טוהר מידות ובלא זיקות פסולות, באמצעות מנגנון בדיקה מקדמית בידי ועדה מייעצת. |
| הגדרות | 2. בחוק זה –
"הגורם המציע" – ראש הממשלה, הממשלה, שר או נגיד בנק ישראל, לפי העניין;
"הוועדה" – הוועדה המייעצת למינויים בכירים שהוקמה לפי סעיף 3;
"מועמד" – מועמד לתפקיד בכיר;
"תפקיד בכיר" – כל אחד מתפקידים אלה:
(1) ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל;
(2) המפקח הכללי של משטרת ישראל;
(3) ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
(4) ראש שירות הביטחון הכללי;
(5) נציב בתי הסוהר;
(6) נגיד בנק ישראל;
(7) המשנה לנגיד בנק ישראל.
3. (א) מוקמת בזה ועדה מייעצת למינוי בעל תפקיד בכיר.
(ב) הוועדה תמנה שלושה חברים, והם:
(1) שופט בית המשפט העליון בדימוס שימנה נשיא בית המשפט העליון והוא יהיה היושב ראש; |

(2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו ;

(3) נציב שירות המדינה או נציגו.

(ג) יושב ראש הוועדה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ימונה לתקופת כהונה אחת של שש שנים.

(ד) נציג כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או (3) ימונה בכתב בידי היועץ המשפטי לממשלה או נציב שירות המדינה, לפי העניין, ויסיים את כהונתו עם תום כהונתו של הגורם הממנה.

(ה) הוועדה לא תקיים דיון אלא בנוכחות כל חבריה והחלטותיה יתקבלו ברוב דעות.

4. תפקיד הוועדה

(א) לא ימונה אדם לתפקיד בכיר אלא אם כן המליצה הוועדה על מינויו.

(ב) הגורם המציע יודיע ליושב ראש הוועדה בכתב על הכוונה למנות אדם לתפקיד בכיר, 30 ימים לפני תום כהונתו של נושא המשרה המכהן בתפקיד, ויבקש מהוועדה לחוות דעתה על המינוי המוצע.

(ג) (1) הוועדה תמליץ לגורם המציע על מועמד, לאחר שבחנה את כשירותו ואת התאמתו לתפקיד.

(2) הוועדה תבחן כי לא נפל פגם בהליך המינוי לתפקיד בכיר ואת טוהר מידותיו של המועמד, לרבות קיום זיקה אישית, עסקית או פוליטית, בין מועמד לבין לשר משרי הממשלה, אלא אם כן מצאה הוועדה כי אין בזיקה האמורה כדי להעמידו במצב של ניגוד עניינים במילוי תפקידו.

(3) הוועדה תעביר לגורם המציע את חוות דעתה בעניינים המפורטים בפסקאות (1) ו-(2), בכתב, בתוך 14 ימים ;

(4) הוועדה רשאית לדרוש פרטים בכתב אודות המועמד, תולדות חייו, השכלתו ועיסוקיו, וכן לדרוש כל מידע הנדרש לה לשם ביצוע תפקידה על פי חוק זה ; הגורם המציע יעביר לוועדה את המידע הדרוש לבדיקת המועמד.

5. סדרי עבודת הוועדה

(א) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה.

(ב) עם קבלת כל המסמכים האמורים בסעיף 4(ג)(4), תפרסם הוועדה הודעה לציבור בדרך שתמצא לנכון בדבר כוונתה לדון במועמדות לתפקיד בכיר, ותקבל התייחסויות באשר למינוי המועמד עד שבעה ימים ממועד הפרסום.

(ג) הוועדה תהיה רשאית לזמן לדיוניה כל אדם שיש בנוכחותו כדי לסייע לה בגיבוש חוות דעתה, או לבקש ממנו התייחסות בכתב.

(ד) הוועדה תעביר למועמד את המידע הנוגע לו, ותאפשר לו להגיב עליו.

(ה) נוכחה הוועדה כי נדרש לה זמן נוסף לשם ביצוע תפקידה, תודיע על כך לגורם המציע; קיבל הגורם המציע הודעה כאמור, רשאי הוא להאריך את משך עבודת הוועדה בתקופה נוספת שלא תעלה על שבעה ימים.

הפסקת דיון 6. הוועדה לא תפסיק את דיוניה ולא תימנע מהגשת חוות דעתה לגבי מועמד אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1) בית המשפט הורה לה לעשות כן;

(2) הגורם המציע החליט לחזור בו מן המינוי, או ביקש ממנה לעכב את הבדיקה.

דיון מחדש 7. (א) לאחר מתן חוות דעתה לגורם המציע, לא תחזור הוועדה לדון במועמד שלגביו חיוותה דעתה, אלא אם כן המינוי טרם אושר, וביקש הגורם המציע בכתב מהוועדה לחזור ולדון בחוות דעתה.

(ב) אושר המינוי ונתגלו לגביו נתונים או מידע חדש, רשאית הממשלה, אם סברה כי יש צורך בדבר, לבקש מהוועדה לשוב ולבדוק את המינוי.

פרסום 8. הוועדה רשאית לפרסם את עיקרי חוות דעתה לאחר הגשתה לגורם המציע.

ד ב ר י ה ס ב ר

הדין הקיים אינו קובע מנגנון אחיד המעוגן בחקיקה ראשית לבחינת כשירותם, התאמתם וטוהר מידותיהם של מועמדים לתפקידים הבכירים והרגישים ביותר בשירות המדינה – ובהם ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, המפקח הכללי של משטרת ישראל, ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, נציב בתי הסוהר, נגיד בנק ישראל ומשנהו. תפקידים אלה מוסדרים כיום בחוקים שונים, שאינם כוללים בדיקה מקדמית אחידה של התאמתו המקצועית של המועמד לתפקיד.

על רקע זה התפתחו לאורך השנים הסדרים מינהליים, ובראשם הוועדה המייעצת למינויים בכירים שהוקמה בהחלטת ממשלה ותוקנה מעת לעת. ואולם, ועדה זו בוחנת כיום בעיקר היבטים של טוהר מידות ואינה נדרשת לבחינת ההתאמה המקצועית לתפקיד, וכן מעמדה והרכבה נקבעים בהחלטת ממשלה הניתנת לשינוי. היעדר עיגון בחקיקה ראשית פוגע ביציבות המנגנון, בעצמאותו ובאמון הציבור בו.

הצעת חוק זו באה לתת מענה לכך. מוצע לעגן בחקיקה ראשית ועדה מייעצת בלתי תלויה, בהרכב מקצועי שאינו ממונה בידי הדרג הפוליטי – שופט בדימוס שימנה נשיא בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, ונציב שירות המדינה או נציגו. מוצע להרחיב את תחומי בחינתה של הוועדה כך שיכללו, נוסף על טוהר המידות והיעדר זיקות פסולות, גם את כשירותו והתאמתו המקצועית של המועמד לתפקיד; לחזק את מעמד הוועדה כך שמינוי לתפקידים אלה יותנה בהמלצתה; ולעגן עקרונות של שקיפות בעבודתה. בכך מבקשת ההצעה ליצור מסגרת חקיקתית אחידה, יציבה ועצמאית, שתבטיח כי מינויים לתפקידי ליבה אלה ייעשו על יסוד שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ו (29.06.2026)